

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1209/2531

นายประพต บุญดวงประเสริฐ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโคโมอินเตอร์
เนชั่นแนล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 95, มาตรา 96

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ข้อความในบันทึกการร้องทุกข์ของโจทก์มีว่า ".....มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ส่งจ่ายตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด在这一ชั้นนี้ขอรับเช็คคืนไปเก็บรักษาไว้เพื่อจะได้ติดต่อกับผู้ส่งจ่ายอีกทางหนึ่ง" ดังนี้เป็นการแจ้งความกล่าวหาโดยมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ การขอรับเช็คคืนไปเพื่อติดต่อกับผู้ส่งจ่ายมิใช่เป็นข้อความที่แสดงว่ายังไม่มอบคดีให้ จึงเป็นคำร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) แล้ว เมื่อโจทก์ร้องทุกข์ภายในกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และโจทก์ฟ้องคดีภายในกำหนด 5 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 5/2531)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓ เป็นเช็ค ๒ ฉบับส่งจ่ายเงินฉบับละ ๕๐,๐๐๐

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วประทับฟ้องไว้พิจารณา

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ หลบหนี ศาลชั้นต้นจึงจำหน่ายคดีคงดำเนินคดีจำเลยที่ ๓ ต่อไป แล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๓ ตามเช็คฉบับละ ๔ เดือน รวมจำคุก ๑๐ เดือน

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เพราะการที่โจทก์อ้างว่าได้ร้องทุกข์ภายในอายุความ ไม่เป็นการร้องทุกข์ตามกฎหมายนั้น ข้อความในบันทึกการร้องทุกข์มีว่า ".....มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้สังเวยตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด在这一ชั้นนี้ขอรับเช็คคืนไปเก็บรักษาไว้ เพื่อจะได้ติดต่อกับผู้สังเวยอีกทางหนึ่ง" ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่าข้อความในบันทึกการร้องทุกข์ เอกสารหมาย จ.๕ ในตอนต้นระบุว่ามาร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้สังเวยจนกว่าคดีจะถึงที่สุดแสดงว่าโจทก์ได้แจ้งความกล่าวหาโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษแม้จะมีข้อความในตอนหลังว่า在这一ชั้นนี้ขอรับเช็คคืนไปเก็บรักษาไว้ เพื่อจะได้ติดต่อกับผู้สังเวยอีกทางหนึ่งก็ตาม ก็มีใช่เป็นข้อความที่แสดงว่ายังไม่มอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการดังจำเลยฎีกา การขอรับเช็คกลับคืนไปก็เพื่อติดต่อกับผู้สังเวยอีก

ทางหนึ่งเท่านั้นเอง ไม่มีผลกระทบต่อการแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใด ดังนั้น
ข้อความในเอกสารหมายเลข จ.๕ จึงเป็นคำร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒ (๗) แล้ว เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๔
ผู้รับมอบอำนาจให้แจ้งความก็มาแจ้งความร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ ซึ่ง
เป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และโจทก์นำคดีมา
ฟ้องเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ภายในกำหนดห้าปีคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุ
ความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมา
นั้น ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ธีระศักดิ์ กรรณสูต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลอาญา - นายศิริชัย จิระบุญศรี
ศาลอุทธรณ์ - นายเคลื่อน วัฒนเมธียานนท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>